

1502645-72.2020.8.26.0114
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
RENAN CORREA SOBRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Renan Correa Sobral foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, no estabelecimento prisional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1502645-72.2020.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502645-72.2020.8.26.0114
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
RENAN CORREA SOBRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Renan Correa Sobral foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, no estabelecimento prisional Centro de Progressão Penitenciária - CPP - Ataliba Nogueira, sito na Rodovia SP 101 - Jd Eulina -Campinas/SP, RENAN CORREA SOBRAL trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização, 56 porções de maconha, pesando aproximadamente 348 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls.177) e apresentou Defesa Prévia (fls. 181/182). A denúncia foi recebida (fls. 183/184) e o réu foi devidamente citado (fls. 213). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 6/10 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 38/43, positivo para maconha.

A autoria, entretanto, não é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O agente penitenciário Ademir Fernandes dos Santos, em Juízo, contou que exerceu a função de agente penitenciário até o ano de 2019, e que se recorda vagamente dos fatos. Aduziu que o acusado saiu para prestar serviço a Prefeitura, e no retorno ao ser submetido a revista corporal no scanner, foi constatado algo estranho na região do estômago. Cotou que ao ser indagado, o réu negou ter ingerido entorpecentes. Narrou que, o acusado ficou aguardando em uma cela de contenção na portaria, para verificar se o entorpecente seria expelido. Falou que seu expediente chegou ao fim às 18h15min, e no dia seguinte tomou ciência de que o réu havia expelido o entorpecente por meio por meio de vômitos e fezes. Informou que no momento da revista, estava acompanhando o scanner, e que não foi o responsável por direcionar o réu ao hospital. Disse que o réu chegou à revista, por volta de 16h50min.

O agente penitenciário Mario Sérgio Vicente, em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia.

Essas as provas produzidas. Na esteira da manifestação ministerial final, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não autorizam a prolação de sentença condenatória.

A prova produzida não foi apta a demonstrar que o acusado efetivamente tenha sido surpreendido na posse de entorpecente em seu estômago. Isso porque, o agente penitenciário Ademir, ouvido em Juízo, afirmou que trabalhava no setor de scanner corporal, no dia dos fatos, e que viu corpo estranho no abdômen do réu. Contou que o réu foi separado mas, com o final de seu turno, foi embora sem presenciar se o acusado expeliu ou não entorpecente. Disse apenas ter sido informado,

posteriormente, que o réu conseguiu expelir algo. Já o agente penitenciário Mário, em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia.

Assim, as provas produzidas são muito frágeis, não sendo possível, através dela, afirmar que o réu trazia em seu estômago o entorpecente descrito na denúncia.

O réu, por sua vez, e Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desta forma, embora haja indícios de que o réu estivesse com entorpecente em seu estômago, não há prova cabal de que ele efetivamente trazia algo em seu estômago e de que o corpo estranho era entorpecente.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o Renan Correa Sobral da imputação que lhe foi lançada na peça acusatória.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, se o caso.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA